



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0016848-19.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LUCAS RIBEIRO BUIKA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

LUCAS RIBEIRO BUIKA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, porque em 07 de março de 2017, teria sido surpreendido quando trazia substância entorpecente para fins de entrega a terceiros sem autorização legal.

Após defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado. O laudo toxicológico foi acostado a fls. 172/174.

Seguiram-se debates, postulando a acusação, a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, e pela mitigação da pena a ser aplicada.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão e laudo de constatação provisória. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico.

A autoria é incontestada. Na delegacia de polícia o acusado silenciou.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em juízo disse que tinha ido ao local comprar drogas porque é usuário. As drogas estavam a alguns metros do depoente, viu de costas onde eles pegaram. Quando foi entrar para comprar, os traficantes correram, são treinados para correr, e foi abordado pelos policiais. As drogas estavam escondidas. Havia só um traficante. Outras pessoas correram, moradores da favela. Só pegaram o depoente, não costuma fugir da polícia. Foi comprar cocaína. Entregou vinte reais ao traficante e a polícia apareceu. Já foi internado por uso de drogas na Fazenda Esperança, ajudou outros dependentes e ajudou na criação de outras unidades.

Sua versão não tem amparo nos autos.

Os policiais ouvidos em juízo apresentaram depoimentos harmônicos, confirmando o que já haviam dito à autoridade policial.

O policial Bruno Reis declarou que estavam em patrulhamento e entraram em local conhecido com ponto de venda de drogas, e havia alguns indivíduos juntos e quando avistaram as viaturas saíram correndo, e conseguiram abordar o réu. Foi feita busca e foi localizada quantia de entorpecente na posse pessoal dele. Era maconha, crack e cocaína, não se recorda da quantidade. Não se lembra do que ele disse. Não o conhecia antes. Não havia pessoas passando. Era começo da noite. Não sabe se é perto de teatro ou escola. As porções eram individualizadas. Não se lembra se foi encontrado dinheiro. Ele não disse que as drogas eram para consumou próprio. Não sabe precisar onde estava a sacola com drogas. Não se lembra se ele disse que estava traficando havia cinco meses, mas se consta em seu depoimento é porque ele falou. Havia outras pessoas que correram quando a viatura chegou. Não sabe precisar quantas eram.

O policial Israel Pereira confirmou tais declarações, acrescentando que o réu estava parado, ali está demolindo, vai haver construção. Ele confirmou que estava traficando. Os entorpecentes estavam em poder dele. Não se lembra da embalagem, nem dos tipos de drogas. Ele disse o tempo que estava traficando,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mas não se recorda. Não o conhecia.

Não há porque duvidar das declarações dos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos. Os testemunhos de policiais destacados para a realização da repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova testemunhal (TACRIM, ap. n.º 1.031.619-0 - Cotia - apes.: Pedro Pinheiro Filho e Ornar José Nogueira - VI526). Nesse teor, também, v. aresto do STF no HC n.º 73.518/SP, rel. **MIN. CELSO DE MELLO**.

A robustez da prova acusatória conduz à certeza de autoria. Os policiais flagraram o réu e outros indivíduos em local conhecido como ponto de venda de drogas. Eles correram e conseguiram abordar o réu, e em poder dele foram achadas as drogas apreendidas.

Não restam dúvidas de que a droga que estava em poder do réu era destinada à traficância, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

O fato de ser o réu usuário de drogas não afasta o crime, uma vez que é sabido que muitos usuários acabam traficando para sustentar seu vício.

Por fim, não está caracterizado o artigo 40 III da lei em comento. Com efeito, em uma cidade como São Paulo, difícil encontrar local que não seja próximo a um dos estabelecimentos elencados em tal artigo. Assim, é necessário demonstrar que o tráfico seja feito em função, ou favorecido da presença do estabelecimento, prova que não foi feita nos autos.

Provados os fatos, passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pelo tipo penal. Fixo ao réu, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA. Na segunda fase, as penas não se alteram, posto que não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Por fim, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O réu é primário e não há elementos a demonstrar que ele integre organização criminosa. Tendo em vista a quantidade e os tipos de entorpecente apreendido, reduzo as penas da metade. Como resultado, as penas de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA.

O regime inicial deverá ser o aberto, consentâneo com a quantidade de pena e a primariedade do réu, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo tal regime.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corporal por prestação de serviços comunitários e pagamento de dez dias multa, tendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a previsão da Lei 11.343/03 que veda a substituição.

À falta de maiores elementos quanto à condição financeira do réu, fixo o dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto, ***JULGO PROCEDENTE*** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **LUCAS RIBEIRO BUIKA**, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO, substituindo a pena corporal por prestação de serviços comunitários e pagamento de dez dias multa. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Tendo em vista o regime prisional imposto, poderá recorrer em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu no valor de 100 Ufesp.

Publicada em audiência, registre-se e intime-se.

São Paulo, 06 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**